Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Autos nº 0801770-37.2018.8.12.0007
Classe: Procedimento Comum - Fornecimento de Medicamentos
Autor: Maria Eduarda Nunes da Silva
Réu: Município de Cassilândia e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por **Maria Eduarda Nunes da Silva,** representada por sua genitora Maria Joana Nunes Dias, em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul** e do **Município de Cassilândia**, todos qualificados, na qual relata que: i) possui 11 anos de idade e apresenta Transtorno da Puberdade e Endócrino (CID10 E 30 e E 34); ii) em razão da doença necessita fazer uso mensal dos medicamentos Lectrum (Leuprorreline -3,75 mg – 01 ampola a cada 28 dias) e Hormotrop (Somatropina 10mg/1,5ml – 03 frascos/mês); iii) conseguiu perante o SUS apenas o Lectrum; iv) o medicamento Hormotrop possui elevado custo mensal, com o qual não consegue arcar.

Assim, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, fosse concedido o medicamento Hormotrop 10mg/1,5ml na quantidade de 03 frascos por mÊs. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita.

Foi colhido o parecer do NAT sobre o pedido (f. 25/33).

A inicial foi recebida, sendo indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Concedida a gratuidade judiciária (f. 35/36).

O Estado apresentou contestação às f. 48/62, sustentando preliminar de falta de interesse de agir, pois o medicamento postulado é fornecido pelo SUS, e, no mérito, argumentou que a autora não atende ao protocolo para recebimento do medicamento pela rede pública. Discorreu sobre a ilegalidade de aquisição pela marca comercial e sobre o fato de que a medicação foi prescrita em clínica particular. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

O Município, por sua vez, contestou o pedido (f. 44/47)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 14/08/2019 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801770-37.2018.8.12.0007 e código mMUkUQer.

argumentando que o medicamento é oferecido pela rede pública de saúde, todavia a autora não se encaixa no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) para fazer *jus* à medicação, conforme consta no parecer do NAT. Também requereu a improcedência da ação

Houve impugnação às contestações nas f. 65/70.

Na decisão de saneamento do feito (f. 71/72), afastou-se a preliminar suscitada pelo Estado, oportunizando-se as partes manifestarem sobre a produção de outras provas, cujas respostas foram negativas (f. 78/82).

É o necessário relatório.
DECIDO.

As provas carreadas ao caderno processual autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, Código de Processo Civil.

A parte requerente juntou laudo médico comprovando a necessidade dos medicamentos postulados (f. 17/19).

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), verifica-se que este foi desfavorável, argumentando que a Somatropina, princípio ativo do Hormotrop, *"está padronizada na RENAME, sob o CEAF, oferecida através do PCDT para Deficiência de Hormônio de Crescimento Hipopituitarismo, Portaria SAS/MS nº 110 de 10/05/2010 (republicada em 12/05/2010), para portadores dos CID10: E23.0, Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8;"*. Acrescenta que, por ser a autora portadora de puberdade precoce central, seu cadastro no PDCT se refere a esta doença e, em função disso, o medicamento adequado ao seu tratamento é a Leuprorrelina (f. 33).

Contudo, analisando os elementos de convicção encartados nos autos, não restam dúvidas que o direito da parte requerente está demonstrado. O medidamento postulado está aprovado pela ANVISA e listado na RENAME, conforme itens IV e VII do parecer técnico (f. 32),

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 14/08/2019 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801770-37.2018.8.12.0007 e código mMUkUQer.

não havendo o que justifique a negativa do fornecimento pela rede pública de saúde.

Em que pese alegarem os requeridos que o PCDT do medicamento Hormotrop ser aprovado apenas para pacientes portadores de determinados CID's, nos quais não se encaixa a patologia da autora, vê-se do atestado de f. 17 que *"faz-se necessário tratamento medicamentoso hormonal para inibir a puberdade (Lectrum) e com isso evitar a completa maturação óssea, associado a hormônio de crescimento (Hormotrop) a fim de se tentar melhorar altura final e, com isso, evitar problemas futuras na sua condição. O tratamento deve-se iniciar o mais breve possível [...] Não há possibilidade de troca medicamentosa, a não ser por similares (não manipuláveis)"*. Portanto, o laudo médico deixou claro que a autora necessita do uso combinado dos medicamentos Lectrum e Hormotrop, a fim de evitar problemas futuros na sua condição de altura e desenvolvimento ósseo, registrando que a paciente apenas não se encaixa no protocolo do SUS para fornecimento do Hormotrop porque o quadro do CID 10 E30 e E34 não se trata de deficiência clássica.

Nessa esteira, o relatório da médica endocrinologista que acompanha a requerente é suficiente para justificar a imprescindibilidade do medicamento, o qual, embora a autora não satisfaça o protocolo exigido pelo SUS, é inscrito na RENAME e disponibilizado pela rede pública de saúde, não havendo justificativa para que o Estado deixe de fornecê-lo em caso de necessidade, como o descrito nos autos.

No mesmo sentido foi o parecer ministerial favorável à concessão do pedido inicial, destacando-se os seguintes trechos:

> [...] Nos termos do artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e constitui dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo certo que tais ações devem orientar-se segundo a diretriz do atendimento integral, consolidada no inciso II do artigo 198 da CF e reafirmada no artigo 11 da Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e doAdolescente)4, o qual confere especial proteção às crianças e aos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 14/08/2019 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801770-37.2018.8.12.0007 e código mMUkUQer.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

> adolescentes. No caso em apreço, a autora comprovou a necessidade de submeter-se à tratamento de saúde por meio do uso associado dos medicamentos denominados Lectrum e Hormotrop, conforme se extrai dos documentos médicos de fls. 17/19. Desta feita, existindo laudo subscrito por médico habilitado, ainda que não credenciado ao Sistema Único de Saúde, comprovando o transtorno que acomete a autora, bem como a necessidade de utilização simultânea dos medicamentos prescritos para seu tratamento de saúde, sendo um deles inclusive fornecido pelo SUS, impõe-se o reconhecimento da obrigação do Estado em arcar com os custos do tratamento[...].

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para determinar que o **Estado de Mato Grosso do Sul** e o **Município de Cassilândia** forneçam à autora Maria Eduarda Nunes da Silva o medicamento Hormotrop (Somatropina 10mg/1,5 ml), na quantidade e forma prescrita pela sua médica assistente (f. 19).

A eficácia da decisão, todavia, fica condicionada à apresentação, a cada trimestre (contado o primeiro período a partir da presente data), de indicação pormenorizada do(a) médico(a) que lhe assistir.

Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ante a procedência do pedido, resta mais do que evidente a probabilidade do direito. Já a urgência na concessão decorre da necessidade imediata do medicamento, conforme relatório médico, de modo que **concedo a tutela provisória de urgência**, para fornecimento imediato do medicamento (art. 300 do CPC).

Intimem-se imediatamente os demandados para cumprimento da tutela provisória no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas necessário para assegurar o resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 14/08/2019 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801770-37.2018.8.12.0007 e código mMUkUQer.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

85, § 3.º, I, e § 4.º, III, do CPC.

Sem custas ante a isenção legal de que gozam os requeridos (art. 24, inc. I, do Regimento de Custas Judicias).

Desde já, consigno que eventual pretensão executiva, se ainda não transitado em julgado o feito, deverá ser veiculada em autos próprios, evitando tumulto processual.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.

Cassilândia, 13 de agosto de 2019.

Alan Robson de Souza Gonçalves
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 14/08/2019 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801770-37.2018.8.12.0007 e código mMUkUQer.